

ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามความเหมาะสมทั้งในด้านงบประมาณและความจำเป็นด้านบุคลากร ดังนั้น การทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานวิชาการ สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่เป็นการฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยอ้างเหตุผลดังกล่าว ซึ่งมีผลเป็นการยกเลิกสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดี จึงไม่ขัดด้วยข้อกำหนดตามสัญญา อันถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญาต่อผู้ฟ้องคดี และเมื่อ การผิดสัญญาจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการไม่ได้รับค่าจ้างและค่าตอบแทนตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ในสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้อง ชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินค่าจ้างและค่าตอบแทนจากการผิดสัญญาดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดี โดยในส่วนจำนวนเงินค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ไม่ได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในประเด็นที่ว่าจำนวนเงิน ค่าเสียหายดังกล่าวไม่ถูกต้องอย่างไร จึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการไม่ได้รับ ค่าจ้างและค่าตอบแทนหากได้ปฏิบัติงานจนครบระยะเวลาตามสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๑,๙๕๗,๔๑๐.๐๒ บาท ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน จำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนข้างต้น นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า จะชำระเสร็จ ตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยผู้ฟ้องคดีไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบชดใช้ ค่าเสียหายด้วยการคืนเงินค่าจ้างและค่าตอบแทนที่ได้รับจากการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน ๑,๙๕๗,๔๑๐.๐๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา และให้ยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รวมทั้งยกคำฟ้องแย้ง (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔๑/๒๕๖๒)

๒.๑.๓ สัญญาจ้างผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒.๒ สัญญาทางปกครองตามแนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด อำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

๒.๒.๑ การเกิดสัญญา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นนิติบุคคล การแสดงเจตนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อดำเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีผลผูกพันองค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย ดังนั้น กรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในขณะนั้นได้ตกลงซื้อขายสัญญาณไฟจราจรกับผู้ฟ้องคดีในราคาไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีตกลงราคา แม้จะไม่ได้ทำเป็นหนังสือ แต่เมื่อกฎหมายมิได้กำหนดให้การซื้อขายสังหาริมทรัพย์ต้องทำตามแบบ การทำสัญญาซื้อขายสัญญาณไฟจราจรดังกล่าวด้วยวาจา จึงเป็นสัญญาซื้อขายที่มีผลบังคับตามกฎหมาย แม้ว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ จะกำหนดให้การซื้อโดยวิธีตกลงราคาเจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องเป็นผู้ติดต่อดกลกราคากับผู้ขายโดยตรงก็ตาม ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลได้ใช้สัญญาณไฟจราจรที่ผู้ฟ้องคดีติดตั้งให้ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับชุมชนในพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่เรื่อยมา โดยมีได้โต้แย้งหรือมีการบอกกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสัญญาณไฟจราจรคืนกลับไป ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาซื้อขายสัญญาณไฟจราจรกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในขณะนั้นโดยไม่สุจริต การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในขณะนั้นได้ตกลงซื้อขายสัญญาณไฟจราจรกับผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำโดยมีอำนาจและมีผลผูกพันองค์การบริหารส่วนตำบล และเมื่อผู้ฟ้องคดีชำระหนี้ตามสัญญา คือ การติดตั้งสัญญาณไฟจราจรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลก็ย่อมมีหน้าที่ในการชำระราคาสัญญาณไฟจราจรให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาด้วย แม้ว่าการดำเนินการจัดซื้อสัญญาณไฟจราจรดังกล่าวของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ก็เป็นเรื่องการบริหารภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเอง กรณีไม่อาจยกขึ้นอ้างเพื่อปฏิเสธความผูกพันที่มีต่อบุคคลภายนอกได้ ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีหน้าที่ต้องชำระราคาสัญญาณไฟจราจรพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์จราจร สัญญาณไฟกระพริบ ฟ้องว่า เมื่อประมาณกลางปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีได้ทำคำเสนอขายสัญญาณไฟจราจร สัญญาณไฟโซล่า (ไฟกระพริบ) จำนวน ๓ ชุด พร้อมติดตั้งในราคาชุดละ ๓๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๙๙,๐๐๐ บาท ต่อมา นาย ป. ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โพนเมืองน้อยในขณะนั้น และนาย บ. ได้ตกลงซื้อสัญญาณไฟจราจรดังกล่าวจากผู้ฟ้องคดี จำนวน ๓ ชุด พร้อมติดตั้ง โดยนาย บ. ได้แจ้งกับผู้ฟ้องคดีว่าจะจ่ายเงินให้ผู้ฟ้องคดี เมื่อข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโพนเมืองน้อย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โพนเมืองน้อย หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ทำการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทั้ง ๓ ชุด และได้มีการใช้ สัญญาณไฟจราจรดังกล่าวมาโดยตลอด ต่อมา สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมืองน้อย ได้ให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดี จึงได้เรียกเก็บเงินจากผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชำระ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มอบอำนาจให้ ทนายความมีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๙๙,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ภายใน ๗ วัน ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวไว้ แต่เมื่อพ้น กำหนดเวลาตามหนังสือทวงถามแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดี อ้างว่าผู้ที่ตกลงซื้อขายสัญญาณไฟจราจรกับผู้ฟ้องคดีคือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โพนเมืองน้อยในขณะนั้น มิได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ อีกทั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุก็ไม่เคยจัดทำรายงานการขอซื้อ สัญญาณไฟจราจร และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมืองน้อยในขณะนั้นก็ไม่เคยมีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รวมทั้งไม่เคยมีคำสั่งให้จัดหาครุภัณฑ์สัญญาณไฟจราจร และในการส่งมอบครุภัณฑ์ที่จัดซื้อก็ไม่มีการตรวจรับพัสดุจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ของผู้ถูกฟ้องคดี การซื้อขายระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมืองน้อย ในขณะนั้น จึงเป็นการกระทำโดยปราศจากอำนาจ อีกทั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โพนเมืองน้อยคนต่อมาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจเสนอข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมืองน้อย ก็ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นค่าซื้อสัญญาณ ไฟจราจรไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่อย่างไรก็ดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินตามสัญญา ซื้อขายสัญญาณไฟจราจรที่พิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๙๙,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๔๓^{๑๒} มาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง^{๑๓} และมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๑)^{๑๔} ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๕^{๑๕} ข้อ ๑๓^{๑๖} ข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง^{๑๗} ข้อ ๓๒ วรรคหนึ่ง^{๑๘} และข้อ ๕๗^{๑๙} จะเห็นได้ว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมและรับผิดชอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย ตลอดจนมีอำนาจหน้าที่ในการสั่งซื้อสิ่งจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ ดังนั้น ในการดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามอำนาจหน้าที่รวมทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีฐานะเป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็น

^{๑๒-๑๔} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๔๓ องค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

มาตรา ๖๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๕-๑๗} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๑๓ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อ ๒๐ ก่อนดำเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี นอกจากการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างตามข้อ ๒๑ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานเสนอผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างตามรายการดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๓๒ การซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการติดต่อกับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรงแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากตามข้อ ๒๒

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๕๗ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างทุกวิธีที่ใช้จ่ายจากเงินรายได้นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ ๕๘ และข้อ ๕๙ ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยไม่จำกัดวงเงิน



นิติบุคคล การแสดงเจตนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อดำเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่อมต้องผูกพันองค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย

เมื่อการตกลงซื้อขายสัญญาณไฟจราจรระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดี เป็นการซื้อขายสังหาริมทรัพย์ซึ่งกฎหมายมิได้กำหนดให้ต้องทำตามแบบ แม้ตกลงด้วยวาจาก็มีผลบังคับตามกฎหมาย สัญญาซื้อขายสัญญาณไฟจราจรดังกล่าวจึงเป็นสัญญาซื้อขายตามกฎหมาย และการซื้อขายสัญญาณไฟจราจรดังกล่าวเป็นการซื้อที่มีราคาไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นการซื้อขายโดยวิธีตกลงราคาตามข้อ ๑๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แม้ข้อ ๓๒ ของระเบียบฉบับดังกล่าว จะกำหนดให้เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้ติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรงก็ตาม แต่เมื่ออำนาจในการสั่งซื้อดังกล่าวเป็นของนาย ป. ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมืองน้อยในขณะนั้นตามข้อ ๕๗ ของระเบียบฉบับดังกล่าว และมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ บัญญัติให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ฟ้องคดีย่อมเข้าใจได้ว่าการที่นาย ป. ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมืองน้อยในขณะนั้นได้ตกลงซื้อขายสัญญาณไฟจราจรกับผู้ฟ้องคดีเป็นการตกลงซื้อขายในฐานะที่นาย ป. เป็นตัวแทนของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อจัดทำบริการสาธารณะด้านการจราจรตามอำนาจหน้าที่ และการดำเนินการดังกล่าวก็อยู่ในระหว่างที่นาย ป. ยังคงดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมืองน้อย ประกอบกับตั้งแต่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีก็ใช้สัญญาณไฟจราจรดังกล่าวในการอำนวยความสะดวกในการจราจรในชุมชนเรื่อยมา โดยมีโต้แย้งหรือมีการบอกกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีหรือถอนสัญญาณไฟจราจรคืนกลับไปแต่อย่างใด และข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาซื้อขายสัญญาณไฟจราจรกับนาย ป. โดยไม่สุจริต การที่นาย ป. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมืองน้อยในขณะนั้นได้ตกลงซื้อขายสัญญาณไฟจราจรกับผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยมีอำนาจและมีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดี ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีชำระหนี้ตามสัญญา คือการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีหน้าที่ในการชำระราคาสัญญาณไฟจราจรให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญา แม้นาย ป. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมืองน้อยในขณะนั้นจะจัดซื้อสัญญาณไฟจราจรโดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน



ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็เป็นเรื่องการบริหารภายในของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจยกขึ้นอ้างเพื่อปฏิเสธความผูกพันที่มีต่อบุคคลภายนอกได้ โดยหากผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่ากระทำการของนาย ป. ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีชอบที่จะไปว่ากล่าวกับนาย ป. เป็นการส่วนตัว

ด้วยเหตุนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงซื้อขายและติดตั้งสัญญาณไฟฟ้จรรจจำนวน ๓ ชุด ราคาชุดละ ๓๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙,๐๐๐ บาท โดยไม่ปรากฏว่าราคดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่เหมาะสม ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชำระเงินค่าซื้อขายสัญญาณไฟฟ้จรรจให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๙๙,๐๐๐ บาท และโดยที่การตกลงซื้อขายสัญญาณไฟฟ้จรรจดังกล่าวมิได้กำหนดวันชำระหนี้ไว้ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ติดตั้งสัญญาณไฟฟ้จรรจให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๙๙,๐๐๐ บาท เรื่อยมา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ชำระ จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีได้มอบอำนาจให้ทนายความมีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๙๙,๐๐๐ บาท ภายใน ๗ วัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ แต่เพิกเฉยไม่ชำระ จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้เพราะผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหนี้ได้เตือนแล้ว ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง^{๒๐} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงย่อมมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีผิดนัดได้ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงิน ๙๙,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้อง คือ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีเสร็จสิ้น ศาลจึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยให้ผู้ฟ้องคดีได้เพียงไม่เกินคำขอ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงิน ๙๙,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้อง คือ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๙๙,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ จนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๕๖/๒๕๖๑)

^{๒๐} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๐๔ ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วและภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ให้ถือว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว



๒.๒.๒ ผลของสัญญา

- การชำระค่าปรับ

กรณีที่สัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งตามโครงการปรับปรุงโครงข่ายความเร็วสูงเพื่อกิจการด้านอุตุนิยมวิทยา กำหนดผลิตภัณฑ์ยี่ห้อและรุ่นของอุปกรณ์ไว้เป็นการเฉพาะ แต่ปรากฏต่อมาในภายหลังว่า บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ผู้ฟ้องคดีเสนอขายต่อหน่วยงานทางปกครองได้ทำการรวบรวมกิจการและเปลี่ยนแปลงสายการผลิต รวมทั้งยกเลิกยี่ห้อผลิตภัณฑ์เดิมที่ผู้ฟ้องคดีเสนอขาย กรณีย่อมอยู่เหนือการควบคุมของผู้ฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีไม่อาจป้องกันได้ จึงถือเป็นเหตุสุดวิสัยอันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบคอมพิวเตอร์ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิขอขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับได้

เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอเปลี่ยนแปลงยี่ห้อและรุ่นของผลิตภัณฑ์ข้างต้นไปยังหน่วยงานทางปกครองโดยแนบหนังสือชี้แจงผลิตภัณฑ์ตารางเปรียบเทียบ และ Data Sheet เพื่อประกอบการพิจารณา ก่อนครบกำหนดระยะเวลาทำงานตามสัญญา แต่หน่วยงานทางปกครองกลับแจ้งผลการอนุมัติกรณีดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลาการทำงานตามสัญญาแล้วเป็นเวลาถึง ๒๙ วัน ระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าวจึงมิได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ฟ้องคดี หน่วยงานทางปกครองจึงต้องขยายเวลาที่เสียไปให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามจำนวนวันข้างต้นนับถดจากวันสิ้นสุดสัญญา การที่หน่วยงานทางปกครองพิจารณาไม่ขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อสัญญาประกอบกับข้อ ๑๓๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏว่าแม้ผู้ฟ้องคดีจะมีสิทธิได้รับการขยายเวลาตามสัญญาแล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงมีส่วนที่เป็นการส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่ากำหนดตามสัญญา หน่วยงานทางปกครองจึงมีสิทธิคิดค่าปรับตามสัญญาในส่วนที่ส่งมอบเกินกว่ากำหนดเวลาดังกล่าวได้ และเมื่อข้อสัญญากำหนดว่าผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้รับมอบนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำคอมพิวเตอร์มาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน ประกอบกับแบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อ



เครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวระบุว่า ผู้ฟ้องคดีขอเสนอรายการรวมทั้งบริการซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา อันได้แก่ งานโครงการปรับปรุงโครงข่ายความเร็วสูงเพื่อกิจการด้านอุตุนิยมวิทยา จึงแสดงให้เห็นความมุ่งหมายในสัญญาว่า ต้องการผลสำเร็จของงานทั้งโครงการโดยให้ผู้ขายส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน และถ้าส่งมอบเพียงบางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปหรือส่งมอบทั้งหมด แต่ใช้งานไม่ได้ถูกต้องครบถ้วน ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์นั้นเลย ค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้าดังกล่าวจึงต้องคิดจากราคาคอมพิวเตอร์ทั้งระบบตลอดโครงการตามสัญญา ไม่ใช่จากราคาคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้รับมอบ

สรุปข้อเท็จจริง

กรมอุตุนิยมวิทยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทำสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งตามโครงการปรับปรุงโครงข่ายความเร็วสูงเพื่อกิจการด้านอุตุนิยมวิทยากับผู้ฟ้องคดี โดยมีกำหนดส่งมอบพัสดุทั้งหมดภายใน ๑๘๐ วัน คือ ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ และกำหนดแบ่งจ่ายเงินเป็นรายงวด ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอส่งมอบงานงวดที่ ๑ ต่อประธานกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่างานเรียบร้อยถูกต้องเป็นไปตามสัญญาทุกประการ ส่วนการทำงานงวดที่ ๒ นั้น ตามสัญญากำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องจัดส่งอุปกรณ์ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารขอบเขตงาน (TOR) และต้องเป็นยี่ห้อตามที่ผู้ฟ้องคดีได้รับไว้ขณะเสนอราคา แต่ปรากฏว่าบริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ทริคอม (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่จะต้องส่งมอบตามสัญญาดังกล่าว ได้ทำการควบรวมกิจการและเปลี่ยนแปลงสายการผลิตรวมถึงยี่ห้อผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อยี่ห้อและรุ่นตามที่กำหนดไว้ในสัญญาอีกต่อไป ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งประธานกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อขอเปลี่ยนยี่ห้อและรุ่นของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติทางด้านเทคนิคและมีประสิทธิภาพในการทำงานเทียบเท่าอุปกรณ์ภายใต้ชื่อเดิมทุกประการ กล่าวคือ เป็นอุปกรณ์รุ่นเดียวกับอุปกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารขอบเขตงาน (TOR) หากแต่เปลี่ยนชื่อและรุ่นของอุปกรณ์ โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอขยายเวลาการส่งมอบงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน นับจากวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติให้เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ยี่ห้อและรุ่นของอุปกรณ์จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ยี่ห้อและรุ่นของอุปกรณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) และแจ้งขอสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับตามสัญญา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายที่พิพาท (ครั้งที่ ๑) และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้ง



ขอส่งมอบงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาแล้วเห็นว่างานเรียบร้อยถูกต้องเป็นไปตามสัญญาทุกประการ แต่ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เกินกำหนดเวลาส่งมอบงานตามสัญญาเป็นเวลา ๓๔ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือขอสงวนสิทธิเรียกค่าปรับตามสัญญาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๘๕,๘๔๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เมื่อล่วงเลยเวลาดำเนินการตามสัญญาแล้ว โดยระยะเวลาก่อนหน้านั้นผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้ จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ถือเอาเงื่อนไขเวลาในการส่งมอบเป็นสาระสำคัญ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อนุญาตให้ขยายเวลาได้โดยปริยาย จึงไม่มีสิทธิคิดค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีได้ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าการทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในส่วนเฉพาะผลิตภัณฑ์ยี่ห้อและรุ่นของอุปกรณ์ตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ โดยไม่มีข้อตกลงให้ขยายเวลาการส่งมอบพัสดุตามสัญญาแต่อย่างใด แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ยี่ห้อและรุ่นของอุปกรณ์ทำให้เหตุในการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย จึงถือว่าพฤติการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบพัสดุตามสัญญาฉบับเดิมได้ และเมื่อสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมมิได้กำหนดระยะเวลาการส่งมอบ จึงต้องถือเอาระยะเวลาตามสมควรเพื่อการชำระหนี้ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นกำหนดเวลาส่งมอบใหม่ ซึ่งนับแต่เวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้ใช้เวลาดำเนินงานจนแล้วเสร็จเพียง ๓๑ วัน ถือได้ว่าเป็นเวลาพอสมควรแก่การชำระหนี้ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่างานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) จำนวน ๑๓,๘๘๙,๑๖๐ บาท จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งได้หักเงินค่าปรับ จำนวน ๑,๓๘๕,๘๔๐ บาท ไว้แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) คืนเงินค่าปรับจำนวน ๑,๓๘๕,๘๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ทริคอม (ประเทศไทย) จำกัด ได้รวบรวมกิจการและเปลี่ยนแปลงสายการผลิต รวมถึงยี่ห้อผลิตภัณฑ์เดิม ซึ่งเป็นยี่ห้อและผลิตภัณฑ์ที่ผู้ฟ้องคดีเสนอขายต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำให้ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อยี่ห้อและรุ่นตามที่กำหนดไว้ในสัญญาที่จะส่งมอบแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นกรณีที่อยู่นอกรอบการควบคุมของผู้ฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีไม่อาจป้องกันได้ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีทราบถึงการรวบรวมบริษัทและการเปลี่ยนแปลงสายการผลิต รวมถึงยี่ห้อผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผู้ฟ้องคดี



เสนอราคาก่อนการเสนอราคาแล้ว ย่อมไม่มีเหตุที่ผู้ฟ้องคดีจะไม่เปลี่ยนแปลงยี่ห้อสินค้าที่มีการผลิตใช้งานแทนยี่ห้อเดิมเพื่อให้เป็นปัญหาในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาและเสี่ยงต่อการผิดสัญญา จึงน่าจะเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีไม่รู้อย่างแน่นอนว่ามีการรวบรวมบริษัทและมีการเปลี่ยนแปลงสายการผลิต รวมถึงยี่ห้อผลิตภัณฑ์เดิมที่ผู้ฟ้องคดีได้เสนอราคาไว้ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาก่อน จึงฟังได้ว่า กรณีที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งตามข้อ ๑๗ ของสัญญาพิพาทกำหนดว่า ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือจากพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบคอมพิวเตอร์ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิขอขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง ถ้าผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ฟ้องคดีได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือของด หรือลดค่าปรับ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น...

สำหรับเหตุสุดวิสัยสิ้นสุดลงเมื่อใดนั้น แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้เคยมีหนังสือลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ แจ้งขอเปลี่ยนยี่ห้อและรุ่นของอุปกรณ์ ซึ่งระบุว่า เนื่องจากบริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ทริคอม (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการรวบรวมกิจการ จึงทำให้ชื่อยี่ห้อและรุ่นของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ต้องจัดส่งตามข้อกำหนดใน TOR มีการเปลี่ยนแปลง และได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แจ้งขอยกเลิกหนังสือขอแจ้งเปลี่ยนยี่ห้อและรุ่นของอุปกรณ์ดังกล่าวถึงประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ เนื่องจากอุปกรณ์ที่ทางเจ้าของผลิตภัณฑ์จัดส่งให้ผู้ฟ้องคดีเพื่อนำส่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงเป็นยี่ห้อและรุ่นของอุปกรณ์ตามข้อกำหนดใน TOR อันเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีทราบมานานแล้วว่า บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ทริคอม (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการรวบรวมกิจการตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งหลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีกลับมีหนังสือขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ยี่ห้อดังกล่าวอีกครั้งในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ก็ตาม แต่โดยที่ในทางการค้าย่อมเป็นปกติที่ผู้จัดหาจะต้องพยายามหาพัสดุที่เสนอขายตามสัญญาตามที่ปรากฏใน TOR นำมาส่งมอบให้แก่ผู้จัดซื้อเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและอุปสรรคที่อาจมีขึ้นจากการตรวจรับพัสดุ ถึงแม้บริษัทจะมีการรวบรวมแต่อาจมีสินค้าหรือพัสดุยี่ห้อเดิมที่ค้างสต็อกเหลืออยู่และอาจจัดหาได้ แต่เมื่อไม่มีสินค้าหรือพัสดุในสต็อกเหลืออยู่และบริษัทที่รวบรวมเปลี่ยนยี่ห้อสินค้าหรือพัสดุเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจจัดหาพัสดุที่เสนอตาม TOR ได้ ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่ว่า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ยี่ห้อและรุ่น



ของอุปกรณ์ดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีเสนอไว้ ตามข้อ ๑๓๖^{๒๑} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยเหตุผลที่ว่า เนื่องจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา โดยไม่ทำให้ทางราชการต้องได้รับความเสียหาย และได้รายงานเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไข ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อและรุ่นของอุปกรณ์ดังกล่าวได้ ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่ว่า เป็นความผิดของผู้ฟ้องคดีและไม่ใช่เหตุสุดวิสัย จึงไม่อาจรับฟังได้ ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดี ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ขอเปลี่ยนแปลงยี่ห้อและรุ่นของอุปกรณ์ดังกล่าว โดยแนบหนังสือชี้แจงผลิตภัณฑ์ ตารางเปรียบเทียบ และ Data Sheet เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเห็นได้ว่า หนังสือลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ของผู้ฟ้องคดีมีรายละเอียด รายการและราคาของผลิตภัณฑ์และรุ่นของอุปกรณ์เพียงพอที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติได้แล้ว ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อและรุ่นของอุปกรณ์ในวันดังกล่าว ระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติตามสัญญา ที่เหลืออยู่จึงมีจำนวน ๒๗ วัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งผลการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อและรุ่นของอุปกรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ภายหลังจาก ครบกำหนดระยะเวลาการทำงานตามสัญญาแล้ว อีกทั้งยังเป็นเวลาภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดี มีหนังสือขอเปลี่ยนยี่ห้อและรุ่นของอุปกรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเวลาถึง ๒๙ วัน ระยะเวลา ที่เสียไปดังกล่าวจึงมิได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องขยายเวลาที่เสียไปให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๒๙ วัน นับแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา (ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔) ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาไม่ขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม ข้อ ๑๗ ของสัญญา ประกอบกับข้อ ๑๓๙^{๒๒} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ

^{๒๑-๒๒} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๓๖ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไขนั้น จะเป็นความจำเป็นโดยไม่ทำให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ แต่ถ้ามีการเพิ่มวงเงินจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือขอทำความตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณีด้วย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบของหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๑๓๙ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

(๑) เหตุที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ

(๒) เหตุสุดวิสัย



ข้อมูลฉบับนี้ ไขข้อข้องใจ ใส่ใจประชาชน

สายนวนศาลปกครอง ๑๓๕๕

เมื่อผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับการขยายเวลาตามสัญญาเป็นเวลา ๒๙ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔) ตามที่ได้วินิจฉัยแล้วข้างต้น ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นการส่งมอบงานที่ล่าช้าเกินกว่ากำหนดตามสัญญาเป็นเวลา ๕ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิคิดค่าปรับตามสัญญาเพียง ๕ วัน เป็นเงินค่าปรับวันละ ๔๐,๗๖๐ บาท (๒๐,๓๘๐,๐๐๐ × ร้อยละ ๐.๒) เป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น ๒๐๓,๘๐๐ บาท ทั้งนี้ ตามข้อสัญญาซึ่งได้ระบุหน้าที่ในการส่งมอบของผู้ขายว่า ในกรณีที่ผู้ซื้อยังไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้รับมอบนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ขายได้นำคอมพิวเตอร์มาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ จนถูกต้องครบถ้วน ซึ่งข้อกำหนดของภาคผนวก ๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีขอเสนอรายการรวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้ งานโครงการปรับปรุงโครงข่ายความเร็วสูงเพื่อกิจการด้านอุตสาหกรรมวิทยา อันแสดงให้เห็นความมุ่งหมายในสัญญาว่า ต้องการผลสำเร็จของงานทั้งโครงการโดยให้ผู้ขายส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน และถ้าส่งมอบเพียงบางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปหรือส่งมอบทั้งหมดแต่ใช้งานไม่ได้ถูกต้องครบถ้วน ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์นั้นเลย จึงต้องคิดค่าปรับจากราคาคอมพิวเตอร์ทั้งระบบตลอดโครงการ โดยไม่อาจคำนวณอัตราร้อยละ ๐.๒ จากเงินที่ต้องจ่ายจากราคาคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้รับมอบได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องคืนเงินค่าปรับส่วนที่รับไว้เกินสิทธิดังกล่าว จำนวน ๑,๑๘๒,๐๔๐ บาท (๑,๓๘๕,๘๔๐ - ๒๐๓,๘๐๐) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และเมื่อหนี้จำนวนดังกล่าวเป็นหนี้เงินซึ่งจะต้องเสียดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามมาตรา ๗^๓ ประกอบกับมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระเงินจำนวน ๑,๑๘๒,๐๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

(๓) เหตุเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ให้ส่วนราชการระบุไว้ในสัญญากำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ส่วนราชการทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมาอ้างเพื่อขอลดหรืองดค่าปรับ หรือขอขยายเวลา ในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือส่วนราชการทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

^{๒๓} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๗ ถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กันและมีได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมาย อันชัดแจ้ง ให้ใช้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี

ชำระเงินแก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑,๑๘๒,๐๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๖๔๕/๒๕๖๑)



บทที่ ๒๑

คดีปกครองเกี่ยวกับอนุญาตตุลาการ

๑. การแต่งตั้งอนุญาตตุลาการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การร้องคัดค้านอนุญาตตุลาการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. การบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ

ตามกฎหมายว่าด้วยอนุญาตตุลาการหรือกฎหมายอื่นแม้จะไม่ได้มีบทบัญญัติกำหนดระยะเวลาหรืออายุความในการเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาตตุลาการเอาไว้ก็ตาม แต่โดยที่การมอบข้อพิพาทต่ออนุญาตตุลาการให้พิจารณา เป็นการแสดงออกซึ่งการใช้สิทธิเรียกร้องอย่างหนึ่ง จึงต้องกระทำภายในอายุความ โดยมีหลักว่าข้อพิพาทใดที่อาจเสนอเป็นคดีต่อศาลได้ภายในอายุความการฟ้องคดี ข้อพิพาทนั้นก็สามารถเสนอต่ออนุญาตตุลาการได้ภายในกำหนดระยะเวลาเดียวกัน ดังนั้น เมื่อตามสัญญาสัมปทานระหว่างคู่พิพาทอันเป็นสัญญาทางปกครอง ไม่ได้กำหนดเรื่องระยะเวลาการเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาตตุลาการเอาไว้โดยเฉพาะ การเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาตตุลาการจึงกระทำได้ภายในกำหนดอายุความการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง โดยกรณีที่ข้อพิพาทเกิดขึ้นก่อนที่ศาลปกครองจะเปิดทำการ การนับอายุความการฟ้องคดีพึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ศาลปกครองเปิดทำการ คือ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ และต้องนับอายุความตามบทบัญญัติที่ใช้บังคับในขณะที่ทำการพิจารณาคดี กล่าวคือ ภายในห้าปีนับแต่วันรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น เมื่อผู้คัดค้านยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาตตุลาการภายในกำหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญา



ดังกล่าว กรณีจึงเป็นข้อพิพาทที่เสนอต่ออนุญาโตตุลาการภายในกำหนดระยะเวลาโดยชอบแล้ว

โดยที่การระงับข้อพิพาทโดยวิธีการทางอนุญาโตตุลาการ เป็นวิธีการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากความสมัครใจและความประสงค์ร่วมกันของคู่พิพาท กฎหมายจึงจำกัดให้มีเพียงกรณีที่จะเสนอเรื่องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนหรือบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และจำกัดเหตุที่ให้อำนาจศาลควบคุมตรวจสอบคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเอาไว้อย่างเจาะจงและแจ้งชัด มิใช่จะให้ศาลทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เป็นเช่นใดก็ได้เช่นในคดีที่ฟ้องต่อศาลตามปกติ ซึ่งการที่ศาลจะเพิกถอนคำชี้ขาดหรือปฏิเสธไม่บังคับตามคำชี้ขาด หรือการที่ศาลสูงจะทบทวนคำชี้ขาดหรือคำพิพากษาของศาลชั้นต้นได้นั้น ต้องปรากฏว่าการยอมรับหรือบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ จะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

แม้รัฐในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดทำบริการสาธารณะจะมีอำนาจในการตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวให้สัญญาเป็นอันเลิกกันเมื่อมีเหตุผลความจำเป็นเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวมหรือการบริการสาธารณะ โดยไม่ต้องเสนอเรื่องต่อศาลเพื่อตัดสินให้สัญญาเป็นอันเลิกกันก็ตาม แต่หากเป็นสัญญาทางปกครองที่มีความสำคัญมาก เช่น สัญญาสัมปทาน การจะให้ฝ่ายปกครองมีอำนาจบอกเลิกสัญญาได้เองฝ่ายเดียวดังกรณีสัญญาทางปกครองทั่ว ๆ ไป อาจทำให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อการจัดทำบริการสาธารณะหรือประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ ฝ่ายปกครองจึงไม่มีอำนาจตัดสินใจแต่เพียงฝ่ายเดียวให้สัญญาเป็นอันเลิกกันได้ แต่ต้องร้องขอหรือเสนอเรื่องต่อศาลเพื่อวินิจฉัยให้สัญญาเป็นอันเลิกกัน ดังนั้นเมื่อสัญญาพิพาทในคดีนี้มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน การแจ้งบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายปกครองเพียงฝ่ายเดียวจึงยังไม่มีผลทางกฎหมายให้สัญญาเป็นอันเลิกกันได้เองในทันที แต่การที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ร้องได้มีหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีที่บอกเลิกสัญญาต่อผู้คัดค้าน และได้มีหนังสือแจ้งยืนยันเจตนาที่ไม่ประสงค์จะมีข้อผูกพันตามสัญญาอีกต่อไป อันถือว่าเป็นกรณีที่ผู้ร้องได้แสดงเจตนาเลิกสัญญาอย่างแจ้งชัดแล้ว เมื่อต่อมาผู้คัดค้านได้ยินยอมขอย้ายคนและเครื่องมือออกจากพื้นที่ รวมทั้งไม่ได้เข้าไปดำเนินการใด ๆ ในพื้นที่อีกต่อไป อันเป็นการแสดงออกซึ่งการตกลงให้สัญญาเป็นอัน



เลิกกัน สัญญาจึงเป็นอันเลิกกัน คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำเป็นต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่เห็นว่า สัญญาเป็นอันเลิกกัน และให้คู่สัญญากลับคืนสู่ฐานะเดิมดังที่เป็นอยู่เดิม จึงไม่ได้ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ดังนั้น เมื่อประเด็นข้อโต้แย้งของผู้ร้องเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการมีลักษณะเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการพิจารณาข้อเท็จจริง และการปรับใช้กฎหมายรวมทั้งข้อสัญญาของคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งเป็นเรื่องระหว่างคู่สัญญา ไม่ได้มีลักษณะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงไม่มีเหตุที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจศาลในการเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ กระทรวงคมนาคม (ผู้ร้องที่ ๑) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ร้องที่ ๒) ได้ทำสัญญาสัมปทานระบบการขนส่งทางรถไฟและถนนยกระดับในกรุงเทพมหานครและการใช้ประโยชน์จากที่ดินของผู้ร้องที่ ๒ กับบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้คัดค้าน) โดยสัญญามีกำหนด ๓๐ ปี นับแต่วันที่สัญญามีผลบังคับ และมีระยะเวลาก่อสร้าง ๘ ปี นับตั้งแต่วันที่สัญญามีผลใช้บังคับ แต่สามารถขยายระยะเวลาออกไปได้เมื่อมีเหตุที่อนุญาตไว้ในสัญญา หรือตามที่คู่สัญญาตกลงกัน ผลปรากฏว่า ภายหลังจากดำเนินโครงการตามสัญญาดังกล่าวมาเป็นเวลาประมาณ ๖ ปี ผู้คัดค้านดำเนินงานก่อสร้างได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดในแผนงานโดยอยู่ในเกณฑ์ล่าช้ามาก อันคาดหมายได้ว่าผู้คัดค้านไม่สามารถที่จะดำเนินการตามแผนงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบไว้ได้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรโดยรวมของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อแผนการพัฒนากิจการของผู้ร้องที่ ๒ ในอนาคต คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๐ เห็นชอบการบอกเลิกสัญญากับผู้คัดค้านตามที่ผู้ร้องที่ ๑ เสนอ ต่อมา ผู้ร้องที่ ๑ มีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญา และห้ามมิให้ผู้คัดค้านเข้าไปเกี่ยวข้องใด ๆ ในพื้นที่โครงการ ผู้คัดค้านจึงมีหนังสือแจ้งผู้ร้องว่า การบอกเลิกสัญญาต้องมีกระบวนการและมีการปฏิบัติตามขั้นตอนของสัญญา การกระทำของผู้ร้องที่ ๑ ถือเป็นการปฏิบัติผิดสัญญา และต้องรับผิดชอบค่าเสียหายแก่ผู้คัดค้าน อีกทั้ง ผู้คัดค้านยังมีสิทธิในการครอบครองพื้นที่สัมปทานต่อไปโดยชอบด้วยกฎหมาย หลังจากนั้น ผู้ร้องที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งยืนยันการบอกเลิกสัญญาและแจ้งว่าการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวเป็นการบอกเลิกตามกระบวนการของกฎหมาย สัญญาเป็นอันสิ้นสุดลง โดยผู้คัดค้านไม่มีสิทธิและไม่มีอำนาจใด ๆ ที่จะเข้าไปครอบครอง



บรรดาสถาบันปลูกสร้างและพื้นที่ในสัญญาสัมปทานอีกต่อไป และห้ามมิให้ผู้คัดค้านและบริวารเข้าไปเกี่ยวข้องหรือดำเนินการใด ๆ ในเขตสัมปทาน และให้ขนย้ายเครื่องมือ เครื่องจักร รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ออกไปให้พ้นจากพื้นที่ในเขตสัมปทาน ต่อมา ผู้คัดค้านได้มีหนังสือถึงผู้ร้องทั้งสองขอให้เปิดการเจรจาเพื่อยุติปัญหาดังกล่าว แต่ผู้ร้องไม่ตกลง ผู้คัดค้านจึงยื่นข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นข้อพิพาทหมายเลขดำที่ ๑๑๙/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ โดยอ้างว่าการบอกเลิกสัญญาของผู้ร้องทั้งสองทำให้ผู้คัดค้านได้รับความเสียหาย และผู้ร้องทั้งสองเป็นฝ่ายผิดสัญญา จึงขอให้ผู้ร้องทั้งสองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้คืนหลักประกันของธนาคาร ให้คืนเงินค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ให้ชดใช้เงินลงทุนและค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าเสียหายที่ไม่สามารถทำให้โครงการแล้วเสร็จรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘,๙๗๙,๕๑๐,๑๔๖ บาท ให้แก่ผู้คัดค้าน หลังจากนั้น เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๘ ผู้ร้องทั้งสองได้ยื่นข้อเรียกร้องแย้ง โดยคณะอนุญาโตตุลาการได้แยกมาเป็นคดีใหม่เป็นข้อพิพาทหมายเลขดำที่ ๔๔/๒๕๕๐ ทั้งนี้ ข้อพิพาทหมายเลขดำที่ ๔๔/๒๕๕๐ อนุญาโตตุลาการกำหนดประเด็นรวม ๓ ประเด็น คือ ๑. ผู้คัดค้านผิดสัญญาหรือไม่ ๒. ผู้ร้องบอกเลิกสัญญาชอบหรือไม่ และ ๓. ผู้ร้องเสียหายหรือไม่ เพียงใด ซึ่งต่อมาคณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดให้ยกคำเสนอข้อพิพาทหมายเลขดำที่ ๔๔/๒๕๕๐ เป็นข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ ๗๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ ส่วนข้อพิพาทหมายเลขดำที่ ๑๑๙/๒๕๔๗ คณะอนุญาโตตุลาการได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทรวม ๔ ประเด็น คือ ๑. ผู้ร้อง (ผู้คัดค้าน) เสนอให้ระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการได้หรือไม่ ๒. สิทธิเสนอข้อเรียกร้องให้ระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการของผู้ร้องพ้นกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายหรือไม่ ๓. สัญญาสัมปทานเลิกกันโดยปริยายหรือโดยข้อกฎหมาย และ ๔. ผู้ร้องและผู้คัดค้านจะกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๙๑ หรือไม่ เพียงใด โดยข้อพิพาทนี้ คณะอนุญาโตตุลาการได้วินิจฉัยชี้ขาดเป็นข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ ๖๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ ให้ผู้ร้องทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันคืนเงินค่าตอบแทนที่ผู้คัดค้านชำระให้แก่ผู้ร้องทั้งสองจำนวน ๒,๘๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ผู้ร้องทั้งสองได้รับเงินในแต่ละงวดจากผู้คัดค้านจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้ผู้ร้องทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันคืนหนังสือค้ำประกันของธนาคารให้แก่ผู้คัดค้าน และให้ผู้ร้องทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันคืนเงินค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือค้ำประกัน คิดถึงวันเสนอข้อพิพาท จำนวน ๓๘,๗๔๙,๘๐๐ บาท ให้แก่ผู้คัดค้าน พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ผู้คัดค้านได้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมในแต่ละงวดให้แก่ธนาคารจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ทั้งนี้ดอกเบี้ยต้องไม่เกินห้าปี ในแต่ละงวดที่ผู้คัดค้านชำระให้แก่ธนาคาร และให้ผู้ร้องทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันใช้เงินในการก่อสร้าง



โครงการ จำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แก่ผู้คัดค้าน พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ในต้นเงิน ๙,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันชี้ขาดจนกว่าจะชำระเสร็จ

ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องต่อศาลปกครองชั้นต้นขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของ คณะอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทหมายเลขดำที่ ๑๑๙/๒๕๔๗ ข้อพิพาทหมายเลขแดง ที่ ๖๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ และข้อพิพาทหมายเลขดำที่ ๔๔/๒๕๕๐ ข้อพิพาท หมายเลขแดงที่ ๗๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ ส่วนผู้คัดค้านยื่นคำร้องต่อศาลปกครอง ชั้นต้นขอให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทหมายเลขดำที่ ๑๑๙/๒๕๔๗ ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ ๖๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ โดยศาลปกครองชั้นต้น มีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทหมายเลขดำ ที่ ๑๑๙/๒๕๔๗ ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ ๖๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ ทั้งหมด และเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทหมายเลขดำที่ ๔๔/๒๕๕๐ ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ ๗๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ ทั้งหมด และมีคำสั่งปฏิเสธ ไม่รับบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทหมายเลขดำที่ ๑๑๙/๒๕๔๗ ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ ๖๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ เนื่องจากเห็นว่า เป็นคำชี้ขาดที่กระทำขึ้นโดยการเสนอข้อพิพาทที่พ้นกำหนดระยะเวลาที่อาจยื่นข้อเรียกร้อง ต่ออนุญาโตตุลาการแล้ว ผู้คัดค้านไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาดังกล่าว จึงยื่นอุทธรณ์ ต่อศาลปกครองสูงสุด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้คัดค้านดังกล่าวเห็นว่า ผู้คัดค้านมีความประสงค์ จะอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับคำชี้ขาด ของคณะอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทหมายเลขดำที่ ๑๑๙/๒๕๔๗ ข้อพิพาทหมายเลขแดง ที่ ๖๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ เนื่องจากเป็นคำชี้ขาดที่กำหนดให้ผู้ร้องทั้งสอง ปฏิบัติ ดังนั้น คดีจึงมีประเด็นที่ศาลปกครองสูงสุดต้องวินิจฉัยว่า มีเหตุที่ศาลจะเพิกถอนหรือ ปฏิเสธไม่บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาทหมายเลขดำที่ ๑๑๙/๒๕๔๗ ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ ๖๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ หรือไม่ โดยมีประเด็น พิจารณา ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง ผู้คัดค้านยื่นข้อพิพาทหมายเลขดำที่ ๑๑๙/๒๕๔๗ ข้อพิพาทหมายเลขแดง ที่ ๖๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาที่อาจยื่นข้อเรียกร้อง ต่ออนุญาโตตุลาการ หรือไม่ เห็นว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ร้องที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๑ ถึงผู้คัดค้านแจ้งบอกเลิกสัญญาและห้ามมิให้ผู้คัดค้านเข้าไปเกี่ยวข้องใด ๆ ในพื้นที่โครงการ โดยผู้คัดค้านได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม



๒๕๔๑ จึงถือว่าผู้คัดค้านรู้ว่ามิใช่ข้อพิพาทเกิดขึ้นเกี่ยวกับสัญญาเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๑ และถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้คัดค้านอาจนำข้อพิพาทนั้นเสนอต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดได้ตามวิธีการระงับข้อพิพาทที่กำหนดไว้ในสัญญา ซึ่งการเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการนั้นกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการหรือกฎหมายอื่นไม่ได้มีบทบัญญัติกำหนดระยะเวลาหรืออายุความการเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเอาไว้ จะมีก็แต่เพียงบทบัญญัติมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่กำหนดให้คู่พิพาทอาจตกลงกันกำหนดระยะเวลาหรืออายุความการเสนอข้อพิพาทให้สั้นกว่าอายุความการฟ้องคดีต่อศาลก็ได้ และให้สิทธิคู่พิพาทขอขยายระยะเวลาออกไปอีกเท่าที่ไม่เกินไปกว่าอายุความการฟ้องคดีต่อศาล แต่โดยที่การมอบข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการให้พิจารณา เป็นการแสดงออกซึ่งการใช้สิทธิเรียกร้องอย่างหนึ่ง การใช้สิทธิเรียกร้องโดยวิธีการดังกล่าวจึงต้องกระทำภายในอายุความ และโดยที่การเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเป็นการแสดงออกซึ่งการใช้สิทธิเรียกร้อง โดยให้กลไกการระงับข้อพิพาทตามความประสงค์ของคู่พิพาทเป็นผู้พิจารณาชี้ขาด ซึ่งกฎหมายรับรองวิธีการดังกล่าวไว้ กฎหมายจึงกำหนดให้มีผลต่ออายุความโดยให้ถือว่าอายุความสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๔)^๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้นระยะเวลาในการเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการจึงมีหลักว่า ข้อพิพาทใดที่อาจเสนอเป็นคดีต่อศาลได้ภายในอายุความการฟ้องคดี ข้อพิพาทนั้นก็สามารถเสนอต่ออนุญาโตตุลาการได้ภายในกำหนดระยะเวลาเดียวกันนั้น เมื่อในคดีนี้ สัญญาพิพาทไม่ได้กำหนดเรื่องระยะเวลาการเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเอาไว้โดยเฉพาะ การเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการจึงกระทำได้ภายในกำหนดอายุความการฟ้องคดีต่อศาล เมื่อคดีนี้เป็นการพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่สัญญาในสัญญาสัมปทาน อันเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นก่อนที่ศาลปกครองจะเปิดทำการ การนับอายุความการฟ้องคดีต่อศาลปกครองจึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ศาลปกครองเปิดทำการ คือ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ และต้องนับอายุความตามบทบัญญัติที่ใช้บังคับ

^๑ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๙๓/๑๔ อายุความย่อมสะดุดหยุดลงในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ลูกหนี้รับสภาพหนี้ต่อเจ้าหนี้ตามสิทธิเรียกร้องโดยทำเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ให้ ชำระหนี้ให้บางส่วน ชำระดอกเบี้ย ให้ประกัน หรือกระทำการใด ๆ อันปราศจากข้อสงสัยแสดงให้เห็นเป็นปริยายว่ายอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง

(๒) เจ้าหนี้ได้ฟ้องคดีเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ชำระหนี้

(๓) เจ้าหนี้ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย

(๔) เจ้าหนี้ได้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา

(๕) เจ้าหนี้ได้กระทำการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี



ในขณะที่ทำการพิจารณาคดี กล่าวคือ ภายในห้าปีนับแต่วันรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น เมื่อผู้คัดค้านยื่นคำเสนอข้อพิพาทหมายเลขดำที่ ๑๑๙/๒๕๔๗ ต่ออนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ อันเป็นการยื่นภายในกำหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาข้อพิพาทนี้จึงเป็นข้อพิพาทที่เสนอต่ออนุญาโตตุลาการภายในระยะเวลาโดยชอบแล้ว

ประเด็นที่สอง การยอมรับหรือบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่ เห็นว่า การรับข้อพิพาทโดยวิธีการทางอนุญาโตตุลาการเป็นวิธีการรับข้อพิพาทที่เกิดจากความสมัครใจและความประสงค์ร่วมกันของกลุ่มพิพาท ซึ่งจะต้องให้ความเคารพต่อความประสงค์ของกลุ่มพิพาทดังกล่าว กฎหมายจึงจำกัดให้มีเพียงกรณีที่เสนอเรื่องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนหรือบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และจำกัดเหตุที่ให้อำนาจศาลควบคุมตรวจสอบคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเอาไว้อย่างเจาะจงและจำกัด มิใช่จะให้ศาลทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เป็นเช่นใดก็ได้เช่นในคดีที่ฟ้องต่อศาลตามปกติ ซึ่งการที่ศาลจะเพิกถอนคำชี้ขาดหรือปฏิเสธไม่บังคับตามคำชี้ขาด หรือการที่ศาลสูงจะทบทวนคำชี้ขาดหรือคำพิพากษาของศาลชั้นต้นได้นั้น พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติเหตุเอาไว้อย่างชัดเจนตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ แล้วแต่กรณี โดยในคดีนี้มีประเด็นตามข้อโต้แย้งของผู้ร้องทั้งสองว่า การยอมรับหรือบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๒) (ข)^๒ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ หรือไม่ เห็นว่า ตามข้อพิพาทหมายเลขดำที่ ๑๑๙/๒๕๔๗ คณะอนุญาโตตุลาการได้วินิจฉัยเป็นข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ ๖๔/๒๕๕๑ ในประเด็นข้อพิพาทที่หนึ่งที่ว่า ผู้ร้องเสนอให้รับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการได้หรือไม่ ว่า

^๒ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๔๐ การคัดค้านคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการอาจทำได้โดยการขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจเพิกถอนคำชี้ขาดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้

ฯลฯ

ฯลฯ

ให้ศาลเพิกถอนคำชี้ขาดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) มีกรณีปรากฏต่อศาลว่า

ฯลฯ

ฯลฯ

(ข) การยอมรับหรือการบังคับตามคำชี้ขาดนั้นจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ฯลฯ

ฯลฯ

